

٢٠٠٩/٤/٢

قانونه المرافعات

المحاضرة الأولى

التعريف بقانونه المرافعات

د/حامد أبو طالب

* تعريف قانونه المرافعات :- يعرف باعتبارين اثنين : (١) كونه مقم (٢) كونه قواعد قانونية
 ١- تعريف قانونه المرافعات باعتبار مقم او علم : هو علم يدرس شأنه القضاء والقاضي ، من أصوله وأوضاعه
 ٢- تعريف قانونه المرافعات باعتبار مقم القواعد القانونية :- هو مدونه قانونية تحدد اختصاص المحاكم وتبين اجراءات
 التقاضي واجراءات التنفيذ الجبري وطرقه .

تعريف د/حامد الذي نقله في المحاضرة

#Ahmed-Samaha

١- قوانين النظام القضائي :- تشمل القواعد التي تتعلق بترتيب الجهاز القضائي ومبادئه وتكليفاته
 وكذلك القواعد المتعلقة بالصلابة وأغوايتها من حيث شروط تعيينهم وقواعد ترقيةهم وكذلك ما يتعلق بهم
 ٢- قوانين الاختصاص :- القواعد التي تحدد سلطات القضاء ومطابقتها للمبادئ الثلاثة :
 ٢-١ الاختصاص الولائي : يقسم كل جهة قضائية للقواعد القانونية إلى ما يلي : المدنية والعامة والعسكرية
 ٢-٢ الاختصاص النوعي : يقسم اختصاص كل محكمة من المحاكم الحديثة والمحاكم الاستئنافية
 ٢-٣ الاختصاص المحلي : اختصاص كل محكمة من المحاكم المدنية والواقعة في إقليمها طبقا للتوزيع الجغرافي أو المحلي
 ٣- قوانين اجراءات التقاضي :- مجموعة القواعد المتعلقة بالاجراءات والادعاءات الواجب اتباعها في رفع الدعاوى
 إلى القضاء ومراحل الدعوى أمام المحاكم وكيفية إصدار الأحكام وطرقه المقيدة فيها وهكذا

* طبيعة قانونه المرافعات :- بمعنى :- هل هو يصنف تبع القانون العام ولا الخاص :- فهو انتمت لفقهائنا
 الزاه والراجع كالآتي :- الرأي الأول :- انه من القانون العام

#Ahmed-Samaha

الرأي الثاني انه من القانون الخاص

الراجع :- انه له صفة خاصة فهو مجموع بين الفرعين :- اذا كانت القواعد تنظم علاقة الدولة أو الأفراد وهكذا
 * التسميات المختلفة لقانونه المرافعات :-

٢/ التسميات التشريعية :-
 ٢/ التسميات الفقهية :-

قانونه المرافعات المدنية والتجارية :- صرح به صريح محاميه

أصول المحاكمات المدنية والتجارية :- سوريا ولبنان

المطرفة المدنية :- المغرب

قانونه لاجراءات المدنية والتجارية :- فرنسا

* خصائص قانونه المرافعات :- (١) كونه قواعد أمرة خاتمة (٢) قواعد ملزمة (٣) فورية التطبيق

استثناءات وارادة على البند رقم (٣) فورية التطبيق :- ١- الصواني المتعلقة للاختصاص

* علاقة قانونه المرافعات بالقوانين الأخرى :- ١- مواعيد المرافعات

هو الاصل والاساس والشرعية العامة في التقاضي ٢- طرقه المقيدة في الاحكام

كانت هذه نبذة عامة على ما استقوم بدراسة من قانونه المرافعات في الايام المقبلة ونشاله الموضوع

قانونه المرافعات
د/حامد أبو طالب

المبادئ التي يقوم عليها نظام القضاء

٢٠١٠/٤/١٨

الحاضرة الثانية

«الباب الأول: النظام القضائي»

مبادئ النظام القضائي: مجموعة من المبادئ والأسس الهامة التي لا بد من توافرها بأي نظام قضائي على وهي:

- ١- استقلال القضاء
- ٢- حيادية القضاء
- ٣- تعدد القضاة والقاضي الفردي
- ٤- سلامة أمانة القضاء
- ٥- علانية الجلسات
- ٦- حصول المرافعات في مواجهة الخصوم
- ٧- حرية الدفاع وللمدعى
- ٨- التقاضي على درجتين

#Ahmed-Samaha

المبدأ	التعريف به	تطبيقه كمبدأ في مصر	تطبيقه للمبدأ في القضاء الإسلامي
استقلال القضاء	أن يكون من مأمون من تدخل غير رجاله فيه، وأن يكون رجاله آمنين على أنفسهم من كل شيء.	أصبحت السلطة القضائية في مصر بهذا المبدأ، فينتج على السلطة التشريعية والتقنيّة التدخل بأعمال القضاء	فضل الخليفة عمر بن الخطاب القضاء على الرأية ووضع بعض الولايات قضاء مستقلة لكل مؤثر من أي طرف
حيادية القضاء	كونه القضاء لا يتولونه أجراءه المتقاضين مقابل الفصل في منازعاتهم وانما هم مرتبوا بخدمتهم الولية	فصل النزاع على راسه من الخصوم مقابل التناهي عن المحاكم بعد من القبل من الخصومات الزائفة الكسبية	قضاء محاكم معنى الكلمة وعمل القاضي على مرتبة مستقلة طالما لم يجد ولا يحل الخصوم أي تقفات المنازعة

تعدد القضاة: تعدد القضاة - استنظر الخصومة أمام المحكمة لتكامل من عدد فردي من القضاة يدبرونها وحققوا في كل شيء والقاضي الفردي - استنظر الخصومة أمام محكمة مشكلة من قاضي واحد يقوم بها استنها وحققها الفصل فيها

مقارنة بين #Ahmed-Samaha #SamiZa القاضى الفرد

- ماهية المرافعة: دراسة متأنية تتقبل لدى وجهات نظر متعددة
- فيصالح الحكم بعد الجدل والتقصير أقرب إلى الصواب
- التحيز وسببه: يقع هنا احتمال التحيز فلو أمكن تصوير التحيز له يتلف منه ما في الرأي وليس عندهم تحيز مراقبة لقاضي ما لا يتصور التهمة ناصية على أنهم سيقفون في وجه أحد وذلك إذا انشور إمكانية التحيز
- الاستقلال: تعدد القضاة - لهم من تعدد استقلال القضاء
- الحكم يصدر بآراء الهيئة وينتج عنها ولا يتأثر بالصفط عليه وأنها به وقديماً بشر القاضي بالمؤثرات الخارجية فيكون في إمامه وعريته بالمؤثرات الخارجية وحقق منها فتنير من الرأية الصالحة
- الاجتهاد: لا يمكنه أن يجتهدوا جميعاً بنفس القدر فحينئذ يجب
- الحكم إلى هيئة لا فرد فيه عواكل ولولا ذلك لكانت في غيره
- السرعة: لا يمكن توزيعهم في حقيقة من مكان واحد ويخضعون
- تعدد معين من القضايا مما يؤدي إلى تراكم القضايا وتأخير فيها لا نه هذا النظام يمكنه من توزيع العقدة الفصل فيها وإظهارها لكمة القاضي

« الباب الأول: النظام العضائي »

المبادئ التي يقوم عليها نظام القضاء

ت: المحاضرة الثانية

#Ahmed-Samaha

مقارنة بين مبدأ التقاضي على درجتين مبدأ التقاضي على درجة واحدة

حكمة أدلة، وبعد الفعل فيه عليه من حيثية على ١٨٤ (واظهار الفعل فيه وثيق عن قوله

#Sam 7a

تاسع

نظام المواصلات

قانون الحرافعات

تكملة المبادئ العامة للمضاء

20.01/2/1.

دا حامد ابو طالب

عربية آية المحاضرة الثالثة (ترتيب المحاكم)

ت: المحاضرة الثانية

• مصيرات التقاضي على درجتين

• معيزات التقاضي على درجة واحدة

تدارك الخطأ: فيقول هذا النظام فرصة لتدارك

السرعة: يؤدي هذا النظام الى سرعة الفصل بين

الخطا واصلا ما وقعت فيه محكمة الدرجة الاولى

اومارثوب اكلها مديوب

الاهتمام: يبعث هذا التقاء قضاء محاكم الدرجة

البقرة يثبت الحق في أحكام المحاكم فعرض النزاع

الأولى على الاهتمام بدراسة الموضوع والمآل

على درجة ثانية قد يؤدي الى تزعم مع صحة الناس

مِنْ إِصْدَارِ الْحُكْمِ لِأَنَّهُمْ يُخْلِقُونَ أَمْثَلَهُمْ عَادَةً

من الحکم الاول.

المقر في القفر في محلة ثانوية

التكافؤ، يجعل هذا النظام المتقاضين من وضع

تعديل المسار، ويعطى الحزم فرصة لتعديل مسار

تتكافئ مدية، منهم على نفقات الحلال لم اطلع عدده ومنهم

دفاعه اذا اتين له انه ضمه اليه فجهته منه

اللايقة، فلا يسمع بعض النواحي مرة ثانية امام

الثقة: فبعت هذا الطائر الثقة في القضاء

حكمة اعلى لا تتجسد في الوصول اليها، الا من يقه

والرضا بحكمه الا ما لا يلا عجل انه يتواضعا اربعة

1. Lg Laa Glc

#Ahmed-Samaha

#Samza

144

نظام التقاضي في مصر: أخذ بنظام التقاضي على درجتين وبالمقاضي على درجة واحدة.

ففي المعاوى الكبيرة المربعة فهي على درجتين 22° اذا تعدت قيمة الحكم 100 الف جنيه

ومنى المعادى الصغيرة يكونه الحكم نفاثيا وهو على درجة واحدة اذا كانت قيمة الحكم أقل من ٥ الف

• وإذا كان العلم ضاراً، أمة الحكمة لا تبدأ به فيها هو أقل منه. **الثالث** فإنه الحكم فائداً

" " " " " " هو يزيد بن محمد ... القاضي فانه الحكم قابلا للاستئناف

نظام القضاة في الاسلام - ياخذ بالمبدأ فيه - فيجوز ان يعرض الحكم الصادر منه القاضي

حق ولو كانه عادلا عالما على قاضا أرض

السؤال قالها الدكتور حامد في المحاضرة :-

س) ما المقصود بـ (استقلال القضاء - المساواة أمام القضاء - التقاضي على درجتين لدرجة واحدة - المقاض

لف (وتعدد المقام) وهي أي مدى أخذ النظام القاض من مصر والاسلام ؟

1. منو (✓) او خطأ (x) :- 1- القضاء المبرى قضاء مجاني ()

القضاء المصري يأخذ بمبدأ تعدد القضاء (٣٧ - لا يجوز جعل المحاكم سرية)

في اللغة: ما لا يملكه من تلقاء نفسه ()

القاضي: اريد بمقابلته الخصوم في ابداء آرائهم ()

Ahmed-Samaha

- درجات المحاكم وتشكيلها في القضاء المصري: تأخذ مصر بنظام القضاة على درجتين وكل درجة محاكم خاصة بها.
 - أولاً: محاكم أول درجة: هي المحاكم التي ترفع فيها الدعاوى لأول مرة وتكون من:
 - ١- المحاكم الجنائية: تختص بالدعاوى السبقة والباطل غير العقدة {القضايا الهللة} تشكيلها: تشكل من قاضي واحد وتوجد في كل مركز من مراكز المحافظات.
 - ٢- المحاكم الابتدائية: تختص بالدعاوى العقبية والعقدة التي تتنازع إلى خبرة كبيرة {القضايا الصعبة} تشكيلها: تشكل من ثلاث قضاة رئيس الدائرة وعضواه آخرون وتوجد في عواصم المحافظات.
 - ثانياً: محاكم ثاني درجة: لا ترفع إليها الدعاوى مبدأة وانها يتم استئناف الحكم بواسطة أطرافها وتشكل من:
 - ١- المحاكم الابتدائية (الكلية): تتألف فيها أحكام المحكمة الابتدائية فقط وتشكل من ثلاث قضاة.
 - ٢- محكمة الاستئناف: تتألف فيها أحكام المحكمة الابتدائية المحكمة أول درجة. تشكيلها: تشكل من ثلاث قضاة (مستشارين) وتقتل على عدد كاف من الدوائر.
- محكمة النقض: هي رأس القضاء العمادي فهي أعلى من الدرجتين السابقتين ولكنها لا تعتبر درجة ثالثة فهي محكمة مستقلة تفرق لتطبيق القانون ووظيفتها نقض الأحكام الصادرة خطأ من القانون ولين القوانين وتعتبر أحكامها حجة للقضاة وتسمى "السوابق القضائية" وقيل القضية إلى المحكمة التي أصبحت فيها الحكم للاستئناف مرة أخرى وإعادة النظر فيها. #Ahmed Samaha
- تشكيلها: - تحتوي على نوعين من التشكيلات القضائية هما:
 - ١- تشكيل الدوائر: تشكيل الدوائر: تشكل كل دائرة من خمسة مستشارين. وتختص الجمعية العامة لمحكمة النقض بترتيب الدوائر وأعضائها.
 - ٢- تشكيل الهيئات: تشكل كل هيئة من احدى عشر مستشاراً وتختص بالأحكام بأغلبية لا مستشارين على الأقل. إذا أرادت الهيئة الغدول عنه مبدأ قانوني فتجتمع مشتركة (١٢ مستشاراً) لمناقشة الأمر بأغلبية ثلث أعضاء على الأقل.
- المحكمة الدستورية العليا: هي جهة قضائية مستقلة لحماية القوانين ووضعها من مخالفة الدستور. تشكيلها: تشكل من عدد كاف من المستشارين ويصدر قرار بتعيينهم من رئيس الجمهورية وتشكل من المستشارين السابقين أو المحامين السابقين أو أئمة القضاة السابقين. ويجب أن يكون ثلثاً أعضاء المحكمة من أعضاء الهيئات القضائية، وتشكل الدوائر فيها من لا مستشارين فأكثر. وهم مستقلين وغير قابلين للإعزل.
- التنظيم القضائي الإسلامي لتشكيل المحاكم: - اتفق الفقهاء على تشكيل المحكمة من قاض واحد، ولكنهم اختلفوا من تعدد القضاة ولكن الرأي الراجح أنه يجوز تعدد القضاة. وبذلك يكون النظام القضائي المصري لا يتعارض مع النظام القضائي في الإسلام. #أحمد - سماحة
- ملحوظة: لم يتعرض الدكتور لشرائط التعيين من المحكمة الدستورية العليا، لكن بقوله شروط معينة. ولما قالت جامعة الأزهر من أنه لا امتحان سياسي. عاتمة شرحه من المحاضرات فنكتفي بما يقوله الدكتور. إلا أنه في بعض الأحيان أتمم بإضافة معلومات من الكتاب لم يتعرض لها الدكتور من المحاضرة فالحاضرين شامل وجامع للمحاضرة والكتاب معا. #Ahmed - Samaha

ينظم عملية القضاء مجموعة من الأشخاص وهم: ١- القضاة ٢- القضاة النيابة العامة ٣- اعوان القضاة

أولاً، القضاء - مجموعة من أهم العناصر البشرية في الدولة والمتمثلة في العملية القضائية وقد حاول المشرع وضع الشروط والمواصفات للتأهيل للوصول إلى منصب القاضي.

اختيار القاضي - سندر من كيف يتم اختيار القاضي في النظم العالمية ومن مصر وهو نظامان: ١-

(١) النظام الأول: انتخاب القاضي: سواء من الشعب أو من قبل الشعب (البرلمان).

مميزات طريقة الانتخاب: Ahmed-Samaha # محيوت طريقة الانتخاب:

* جعل الشعب مصدر السلطات

* جعل القاضي متقلاً لأنه الشعب هو من انتخبه

لا انتخابه في معنى لإرضائهم

* تضمنه استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية * جمهور الناخبين قد لا يختارون الأفضل كفاءة وإنما الأكثر شهرة أو قرابة

(٢) النظام الثاني: تعيين القاضي: - يعين من السلطة التنفيذية أو من الحكومة. وأخذ بذلك المقتن المصري

لأنه الدولة أقدر على حله لاختيار من الجمهور إضافة إلى أنه هناك شروط موضوعية حددها القانون تقوم

عليها أسس اختيار القاضي هذا بالإضافة إلى الضمانات التي تكفل استقلال القضاء. وتعمل في تأمينه من الحكومة

- عيوبها أنها تجعل القاضي خاضعاً للحكومة ويمكنه للسلطة أن تقفل عليه ولكن مع الضمانات والشروط فلا بأس

اختيار القاضي في النظام الإسلامي: يتم اختيار القاضي من الفقه الإسلامي بالتعيين لأمر من هو

في الأساس المسئول عن القضاء فيجوز لولي الأمر أن يعينه اختياراً للراغبين في القضاء بشرط معينة

وقد اختار رسول الله ﷺ سيدنا عاز حين بعثه قاضي إلى اليمن في الحديث المشهور

شروط اختيار القاضي: - في السلطة وكل حاجة لكنه الأصل توافق الشروط: ١-

١- أن يكون مصرياً سواء كان جنسية أم مكتسبة. ٢- كامل الأهلية

٣- بلوغ سن معينة؟ ٤- سنة المحاكم الابتدائية ٥- سنة محاكم الاستئناف ٦- سنة محكمة النقض

٧- أن يكون خريجاً من كلية الحقوق أو كلية الشريعة والقانون بتقدير عام جيد وبقرار من رئيس الجمهورية

٨- أنه لا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر دخل بالشرف. وهذا التقدير من بيده العيين

٩- أن يكون محمود السيرة - السعة ١٠- أن يتوافر لديه خبرة سابقة في العمل بالقانون

شروط اختيار القاضي في التنظيم القضائي الإسلامي: # أحمد - سماحة

١- أن يكون ذكراً؛ فقد قال الرسول "لن يطلع قوماً ولو أمرهم امرأة"

٢- أن يكون مسلماً؛ فقد قال الله تعالى "ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً"

٣- أن يكون عدلاً؛ فلا قضاء لفاسق Ahmed-Samaha #

٤- أن يكون عاقلاً؛ فلا قضاء لمجنون أو مبي

٥- أن يكون سليماً من الآفات - لأنه مخلوق من الآفات أصيب لنوى العليات

٦- يجب أن يكون محيطاً بالعلوم الشرعية والعربية والقانونية

المحاضرة الخامسة

د/ حامد أبو طالب

"ضمانات القاضي"

قانونه المرافعات

«من الحكومة - من المصروف - من نفسه»

أهم النظام القضائي المصري بتقرير ضمانات للقاضي وليس المقصود منها حماية القاضي بقدر حماية اعلوية القضاء لانه اذا كانه آمنا فلا شك سيحكم بالعدل ويكون ميزانه العدالة في يده ثابتاً. وتتنوع الضمانات الى:

١) ضمانات حماية القاضي من الحكومة.

٢) ضمانات حماية القاضي من المصروف.

٣) ضمانات حماية القاضي من نفسه.

أولاً: ضمانات حماية القاضي من الحكومة :- وضع المقتن المصري ضمانات لحماية القاضي من الحكومة وهي :-

١) عدم القابلية للعزل :- فقد نص عليها في الدستور وفي قانونه السلطة القضائية، فرجال القضاء والنيابة العامة مما يعادوني النية غير قابلين للعزل.

- هذا المبدأ أقيم من دستور (١٩٥٢) والى الآن في دستور (٢٠١٤) وهذه ضمانه عامة بالنسبة لرجال العالم الثالث والحديث بالديموقراطية.

- لا يعني عدم القابلية للعزل انه القاضي يظل قاضٍ طوال عمره بل يخضع كغيره للاحالة للمعاش في سن (٧٠ سنة) وتجاوز حالة القاضي الى المعاش او نقله الى وظائف اخرى غير قضائية بقرار من رئيس الجمهورية وذلك اذا كانه لا يستطيع القيام بوظيفته كمرض شديد وهكذا.

- الاسباب التي تحيل القاضي الى المعاش مذكورة في قانونه السلطة القضائية على سبيل الحصر وهذا القرار من اختصاص مجلس التأديب وبشكل منه لا مستشارين وهم رئيس محكمة النقض ^{٣٣} وامه اقدم المستشار ^{٣٤} الى النقض.

٢) وضع قواعد خاصة لتسوية القضاة :- فقد وضعها القانون ولا تقبل الا تفسيراً واحداً وهي تقبل في :-

١) راتب القاضي : يتقاضى رواتب مجزية وكبيرة حتى لا يدعوه قلة الراتب ان يتطلع الى اموال المصروف.

ولا يفضل واحداً من الآخري فتكونه الرواتب محددة في جدول ملحق بقانونه السلطة القضائية.

٢) ترقية القاضي : تتم عن طريق السلطة التنفيذية وقد نظم المقتن صواباً للترقية على أساس الأقدمية مع الأهلية ويكون القاضي على علم بمسار ترقيه في دوره في الترقية وهكذا او قد يترقى قاضي كفاية ولم يصعد دوره. وتم الترقية بطريقة رئيس الجمهورية.

٣) نقل القاضي او تدينه او إعارته : فترك الأمر للسلطة التنفيذية لأنها التمكنها التكيل ببعض القضاة ينقلهم الى مناطق نائية وقد نظم المقتن ذلك بفوابط معينة حتى لا يبقى الأمر للسلطة التنفيذية.

٤) تأديب القاضي : احاطه المقتن بضمانات حتى لا يتفلظ القاضي وينكل به وتضمنه ضمانات معينة.

وتحسب في اماكن مستقلة بعيداً عن الساجين الآخرين ويقام الدعوى الادينية من المباش العام بناءً على التظهير المل ولا يستطيعون هذه الا بعد مراجعات اللجنة المشقة من المجلس الأعلى للهيئات القضائية ويكون له القوة

المقررة عليهم هي : اللوم - العزل

٥) انعام القاضي ومحاكمته جنائياً : في غير حالات التأديب لا يجوز القبض عليه او حبسه احتياطياً الا بالصل على اذن من اللجنة المشقة وفي حالات التأديب يقوم المباش العام برفع الامر الى اللجنة في مدة معينة.

قانونه المرافعات « ضمانات القاضي من الحكومة » ت: المحاضرة الخامسة

حماية القاضي من الحكومة في النظام القضائي الإسلامي :- وتقتل في :-

١- راتب القاضي : قام الخلفاء الراشدين بإلزام اجراء القاضي والتوسعة عليه وقدموا له الرسول عليه الصلاة والسلام - عتاب به أسيد حين استقبله عليه مكة أربعين أوقية في السنة.

٢- حماية القاضي من نوي السلف والنهوض : حتى لا يفسد القاضي بأشهر ولا يعمل على إرضائهم. وهذه الضمانات المذكورة في القانون المذكورة في الفقه الإسلامي فالقاضي في الإسلام غير قابل للخلل وهكذا.

- تباشر إجراءات التقاضي المدعى بوسيلتين : ① المدعى ② العريضة
- الفصل الأول : وسيلة الدعوى** : وسيلة من وسائل التقاضي يقوم فيها المدعى بأعداد صحيفة الدعوى وتقديمها لقلم الكتاب في المحكمة المختصة لتقديرها وتحديد جلسة لنظرها. ثم يتم إعلان المدعى عليه ثم تنظر المحكمة الدعوى في حضور المدعى والمدعى عليه أو غياب أحدهما. ويقوم المدعى عليه بتقديم دفوعه وتداول الدعوى حتى تنتهي غالباً بالحكم. وقد حدث عارض يؤدي إلى انتهاء المضيعة بغير حكم.
- رفع الدعوى وقيدها "أعداد صحيفة الدعوى" : يحدها المدعى بنفسه وهي ورقة المطالبة القضائية التي يطالب فيها المدعى بحقوقه أمام المحكمة. ويجب أن تشمل على البيانات الآتية : - تقديمها لغيره الكتابي : (1) اسم المدعى ولقبه ووظيفته وموطنه واسم من مثله ولقبه ومهنته وصفته (2) اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه أو أرض موطنه كانه له (3) تاريخ تقديم الصحيفة (4) المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى (5) بيان موطن المدعى (موطن مختار) من البلدة التي بها مقر المحكمة اذ لم يكن له موطن فيها. (6) وقائع الدعوى وطلبات المدعى وألسانها.
- فترة صحيفة الدعوى من أصل وعدد من الصور بقدر عدد المدعى عليهم إضافة إلى صورتين لقلم الكتاب. ويجب أن يقوم محامي عن المدعى بالتوقيع على صحيفة الدعوى. إلا إذا كانت قيمة الدعوى أقل من ٥٠ جنيه لأنه يستطيع دفعه بنفسه. ولكنه يجب لكي يقوم قلم الكتاب بقيد الدعوى أنه تكون مصحوبة بما يأتي :
- ١ بيان ما يريد بسداد الرسوم القضائية ② صور صحيفة الدعوى على عدد المحصورات بصورتين لقلم الكتاب
 - ٢ أصول المستندات ③ صورة المدعى أو صورة من هاتفتين أو صورة من هاتفتين ④ مذكرات شاهدة للمدعى أو أقواله بالحق
- فإذا تمت الأوامر تعرض الصحيفة ومرفقاتها للقاضي الأمر الوقفية لتحديد قيد هام لا. ويجب على قلم الكتاب وإخطار المدعى عليه بالدعوى عما سار في خلال ١٢ أيام يأتى المدعى عليه ومعه مذكرة دفاعة حتى لا يفاجئ من جلسة المحكمة.
- تحديد ميعاد الجلسة : يراعى ظروف المحكمة وميعاد حضور أقره وأوليه المشرع وطبيعة القضية بين إعلان الصحيفة وتحديد أول جلسة. ويضاف إلى هذا الميعاد ميعاد المرافعة استئناف + ابتدائية ٥ أيام ويجوز عند الضرورة نقص هذا الميعاد جزئية ٨ أيام
- متابعة ٤ ساعة
- وبعد ثبوت تاريخ الجلسة يقوم قلم الكتاب في اليوم التالي على الأكثر بتليم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه.

للمنحلو منها
أي امتياز

- منه هم الأشخاص الذين يستلزم اعلانهم الأصل أن يتم اعلانهم الى المعلن اليه شخصيا فانه لانه غير موجود فيتم تسليمها الى ما يلي :- (الأقارب، الإرواح، المقيمين معه في مكان واحد، وكيل الشك، الوكيل الشرط اللازم توفرها في الاعلان في الموطنة :- 1) انه لا يكون المعلن اليه موجودا في محل سكنه 2) انه يتم الاعلان في الموطنة الاصلية 3) انه يكون مقيم معه في نفس الوحدة السكنية 4) الاقارب، الإرواح، والأهوار، بنو الخدم، والوكيل لم يشترط المشرع لخدم والوكيل انه يكونوا في نفس الكن لانه علاقة التبعية توجب عليهم تسليم الاعلان الى محلتهم.
- تسليم الاعلان لجهة الادارة: المقصود بها: تتم الشروط المذكورة في الفقرة 1 من الماد 10 من القانون 17 لسنة 1964 فانه اذا ذهب المحضر لتسليم الاعلان للشخص فانه يمنع عنه تسليم الاعلان كما لو وجد الموطنة مغفلة كما لو لم يجد منه يصح انه يتم الاعلان وفضي الاستلام للشخص غير المعلن اليه لذلك لحماية المعلن والمعلن اليه ويقوم المحضر بعمل خطاب موثق عليه بنقل الاصول ليبلغ المعلن اليه بانته تم ترك ورقة الاعلان لدى جهة الادارة التابع له ويكون خلال 48 ساعة ومرفعه بصورة الاعلان

Samha

- تسليم الاعلان للنسابة العامة: 1) اعلان الأشخاص الذين لهم موطنة معلوم بالخارج 2) اعلان الأشخاص الذين ليس لهم موطنة معلوم في الداخل او الخارج 3) افراد القوات المسلحة 4) حالات اخرى للاعلان: 1) اعلان الماجين: يتم اعلانهم في الجريدة الرسمية او في الجريدة الرسمية او في الجريدة الرسمية 2) اعلان بحارة السفن التجارية والعاملية فيها: يتم اعلانهم في الجريدة الرسمية او في الجريدة الرسمية او في الجريدة الرسمية 3) اعلان الأشخاص الاعتبارية والمعنوية والهيئات العامة وشركات الاجنبية: يتم اعلانهم في الجريدة الرسمية او في الجريدة الرسمية او في الجريدة الرسمية

- مواعيد المرافعات: - الآجال والمدة التي تحددها القانون لاتخاذ الاجراءات المتعلقة بالقضية ويجب احترامها والالتزام بها

Ahmed Samaha

- الميعاد الملل: هو الميعاد الذي يجب ان ينفذ بكامله قبل اتخاذ الاجراء
- مثاله: مواعيد الدعوة الى المحاكمة فمثلا اذا كانت المحاكمة في 10/10/2020 فانه يجب ان يتم اعلانها قبل 10/10/2020
- الميعاد الناقص: هو الميعاد الذي يجب ان ينفذ فيه الاجراء قبل انقضاء سقط الحجة في اتخاذ الاجراء
- مثاله: مواعيد الاستئناف فمثلا اذا كانت المحاكمة في 10/10/2020 فانه يجب ان يتم اعلانها قبل 10/10/2020
- الميعاد المرن: الميعاد الذي يجب ان ينفذ فيه الاجراء قبل فترة معينة من تاريخ معين
- مثاله: الامتناع عن قاعة المحاكم فمثلا اذا كانت المحاكمة في 10/10/2020 فانه يجب ان يتم اعلانها قبل 10/10/2020

أنواع المواعيد

- ملحوظة: بهذا نكون قد انتهينا من كتابة وتلخيص المحاضرة الاولى والثانية. بالنسبة للمحاضرة الثالثة المفروض كنا نبدأ في فقرة (كيفية حساب المواعيد) ولكننا نكتفي بذكرها في المحاضرة الاولى والثانية هو كما نبيشرع اولنا به وكما نبيشر در من حساب المواعيد به يكون في المحاضرة الاولى والثانية يعرف يكتب على النبوة بصوت سعيه بالحق
- وبالنسبة فاصنا هذه افنا موضوع حضور المحضر وعنا به وهو ايضا له تحلو منع اي امتياز

Ahmed Samaha

حضور الخصوم ومنازعتهم

أولاً: حضور الخصوم: بعد انه يعلم المدعي صحيفة الدعوى المدعي عليه فيجب على الخصوم ان يحضروا امام المحكمة حتى لا تتعطل الاجراءات القانونية. ولكنه لا يجبر القانون خصوم بالخصوم.
قاعدة (١): لا يجبر الخصوم على الحضور في الدعوى المدنية الا اذا امرت المحكمة بالخصم للاستجابة وقبوله امر المحكمة منه نفها او بطلب منه الخصم الاخر وهذا يجب على الخصم الاول انه يحضر الجلسة.
قاعدة (٢): يجوز ان يحضر عن الخصوم في الدعوى المدنية موكله او محاميه. او احد اقاربه (اقارب اهل الزوج) والمحكمة قبول ذلك أو رفضه.

قاعدة (٣): لا يجوز لادعاء القضاء ولا للنائب العام او ولاءه او العامليه بالحكمة ان يكون وكيله عن الخصم في الحضور او المرافعة سواء كانت شخصية او كتابية. ولو كانت المحكمة مختلفة في المحكمة التي يعملون بها ويكون الحكم الصادر نتيجة هذا الامر بالطلاء حتى لا ينفصل القاضي ولا يتم المحاكمة وعدم الاتحاد.
قاعدة (٤): يجوز لهؤلاء الحضور او المرافعة عند غيبتهم قانوناً اذا كان له ولياً لأحد الخصوم.
قاعدة (٥): اذا حضر وكيل عن أحد الخصوم فيجب عليه ان يقر صفة الوكالة وابناها امام المحكمة. والمحكمة ان تسمح له بان يقدم سند الوكالة من طلبة اخرى بشرط ان يتم في طلبة من سجلات المرافعة قبل النظر بالحكم.
قاعدة (٦): اذا ادعى أحد الخصوم وكيله عنه فانه موطئ الوكيل هو موطئ مختاراً للاجراءات القضائية والادعاء الخاصة من القضية يجوز اعلاها في هذا الموطئ من هذه القضية فقط.

قاعدة (٧): يجب على الخصم الذي ليس له وكيل في البلد التي بها مقر المحكمة فعليه ان يحوم بتعيين موطئ مختار له من هذه البلدة. فانه لم يفعل جاز اعلا انه في حكم كتاب المحكمة **قاعدة (٨) مرافعات**.

قاعدة (٨): هذا الوكيل له سلطات محددة يحددها توكيل الخصومة وهي: سلطة التماس الاجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها مباشرة الدفاع فيها ومباشرة الاجراءات التحفظية الى حين صدور الحكم في هذه الدعوى وذلك فقط في درجة التقاضي التي وكل فيها، وله الحق في اعلا الحكم وقبض الرسوم والمصاريف وكل قية يرد من صحيفة الوكالة غير ملزم الخصم الاضرو ولا يجتبه به **قاعدة (٩)**.

قاعدة (١٠): هناك مسائل تحتاج الى تفويض خاص لا يصح مباشرتها الا بهذا التفويض وهي:

- (١) الاقرار بحكم الخصم به (٢) التنازل (٣) الصلح (٤) طلب الحكم (٥) حلف الخصم
- (٦) التنازل عن الحكم او الطعن فيه (٧) رفع الحجز (٨) ترك التأمينات مع بقاء الدين (٩) الاستعانة بالتقويم
- (١٠) رد القاضي او مخاطبته (١١) رد الخصم (١٢) العرض الغفلي او قبوله

(١٣) اي تصرف اضريحي القانون وتكون ايضا ذاتية هتيجي في الحق انه البابل تحت

فهذه المسائل لا يجوز ان يباشرها الوكيل دون تفويض خاص. **على هيئة اختياراً**

قاعدة (١١): اذا تعدد الوكلاء من قضية واحدة جاز لاحدهم الاستفراد بها الا اذا كانه ممنوعاً عن ذلك من جواز ان ينيب غيره من الحضور او المرافعة ولا يحتاج الى توكيل خاص الا اذا صفه التوكيل لاهل من ذلك

قاعدة (١٢): كل ما يقرره الوكيل في حضور موكله بمثابة اقرار المحكم نفسه الا اذا انكره الخصم من الجلسة بطلب للموكل وعليه ان يتم في الدعوى على الأقل ثم على المحكمة ان تطلب له تفسيره كليل اخر



قانونه امرافعات

« اجراءات القاضى »

الجزء الثانى

ت: المحاضرة الثالثة

« حضور الخصوم وغيابهم »

د/ عبد الله الصاوي

قاعدة (١٣): التنازل عنه الوكالة لا يجوز ان يكونه في وقت غير لائق بل يجب على الوكيل ان يحظر موكله بكتاب موصى عليه تنازله عند التوكيل، وعليه ان يستمر في التوكيل مدة شهر على الاقل متى كانه الامر لازم للمنافع من مصالح موكله، وعلى المحكمة تأجيل الدعوى لمصلحة توكيل محاضى اخر، عزل الوكيل او اعتراله لا يعقوب عليه منه منع المحكمة من الرضا بالافراعات الا اذا اعلنه الحكم بتعيين بده او بعزم الموكل على مباشرة الدعوى بنفسه

ثانيا: غياب الخصوم: - له ثلاث احوال:

(١) انه يتعين الدعوى والنظر فيه (٢) غياب المدعى فقط (٣) غياب المدعى عليه فقط

الحالة الاولى: غياب طرفي الخصومة (مدعى، المدعى عليه) - يباشر القاضى الحكم في الدعوى ويحكم فيها بشرط ان تكونه صالحة باثباته تكونه استنادات المطروحة على القاضي كافيية لتكوينه رأى قانونى والفضل فيها لاثبات غياب الخصوم فاذا لم يكن كذلك فانه على القاضي الامور بطب الدعوى وبانقضاء ٦٠ يوم من تاريخ الطلب ولم يطلب احد الخصوم استمرار الدعوى فانه المحكمة تعتبر الدعوى كأنه لم تكن، فالأطراف جزاء على تخلف حضور الدعوى منه الحضور...

خلاصة: يتم طلب الدعوى بشرطيه (١) طلب الخصوم من الحضور في الجلسة (٢) النظر في الدعوى (٣) رفع من ٦٠ يوم لتعتبر الدعوى كأنه لم تكن (٤) عدم ملاحضة المدعى للحكم فيها

- فاذا قضيت الخصومة بمره اخرى بعد طلب الدعوى وتبين لها فلا يكونه المحكمة ان تطلب الدعوى وانما تعتبر كأنه لم تكن

الحالة الثانية: اذا حضر المدعى عليه وغاب المدعى: - تعتبر المحكمة طلب الدعوى الا اذا طلب المدعى عليه استمرار النظر في الدعوى والخصومة تعتبر حضورية من حق وتصدر اجراءات الدعوى **Ahmed Samaha**

الحالة الثالثة: غياب المدعى عليه وحضور المدعى: - لا أثر له من نظر الدعوى حتى لا يكونه ذلك ذريعة للتكليف من الخصم الاخر، ونظر المحكمة في هذه الحالة في الاعلاء مخيفة الدعوى وهل تم الاعلاء الشخص ام اعلانه من الموكلم فاذا كانه الاعلاء شخصيا فتقوم المحكمة بالنظر في الدعوى، والا قررت المحكمة تأجيل الدعوى واعادة الاعلاء

واستثناء من ذلك من القاضى له تعجيله

اجراءات الجلسات ونظامها: الجزء الذى لم يشرحه الدكتور

الجلسة: هي الفترة الزمنية التي قبلها هيئة المحكمة في الملاء الذي لمحض لهذه الدائرة وتكونه من لقصنة ساعة كاتبت من مواجعة الخصوم ووكلائهم لنظر القضايا

مبادئ عامة تراعى في الجلسة: (١) مبدأ الاعلاء (٢) مبدأ حرية المناقشة (٣) مبدأ حرية المناقشة

ضبط الجلسة وادارتها: يرأسها القاضى او هيئة المحكمة ولهم سلطة اخراجه من اجل بنظام الجلسة من القاعة والمحكمة ان فكم على التخليه بالى ٤٤ ساعة او بغرامة مالية ١٠٠ جنيه ويكونه هذا حكما نهائيا، وان كانه موظف منه موظف المحكمة هو اخل بالنظام فلرئيس المحكمة او المحكمة ان يوقع عليه جزاءات تأديبية

محضر الجلسة: يحضره كاتب الجلسة ولديه من ١٥ ساعة افتتاح الجلسة وتاريخها واسماء القضاة والكاتب والخصوم والحاميه ويبدأ الدعوى ويثبت كل ما حث في الجلسة من وقائع، وهو ورقة رسمية لواجبة الادارة الرسمية ولا يجوز الطعن فيها



أولاً: الطلبات :- مع الاجراء القانوني الذي يعرض بمقتضاه الشخص على القضاء ما يدعيه طالباً الحكم له به وتسمى بالنظام الموضوعي، ويقع فيها المدعي عن طريق صحيفة الدعوى.

مبدأ وحدة الطلبات، مبدأ أحده المخصوص في ابداء طلباتهم، وإزالة المشرع بين هذين المبدأين. فإذا طلب الخصم طلبات معينة وأراد ان يعرضها او يضيف فيها شيئاً او ينقص شيئاً فهل يجوز أم لا (يعني واحد طلب تقويف، الف جنيه يدفع بعد المدعى تترفع انه ينجلي التعويض ٧ الف او ٢٠ الف ٢٥) نظامها المشرع بطريقة معينة حيث فتح لهم مجال لتعديل الطلبات وفقاً لنظام معين.

والمدعي عليه حصة ابداء طلباته في مذكرة الدفع الخاصة به فلم يحقه القضاة منه ذلك.

أنواع الطلبات :- ١) الطلب الأصلي ٢) الطلب العارض

الطلب الأصلي وهو المفتوح الخصومة فتشأ عنه خصومة لم تكن موجودة قبل وقعة المدعي

الطلب العارض :- طلب يبدى أثناء سير الدعوى ويقدم بالاجراء المعتادة لرفع الدعوى أو شفاة في الحالة

آثار الطلب :- ١) بالنسبة للحكمة

١- تلزم بتحقيقه الطلب والفضل فيه وإلا يرد القاض مرتكباً لجريمة انكار العدالة

٢- اذا قدم الطلب الى محكمة في نفسه فانه هذا الاختصاص ينزع اختصاص باقي المحاكم بالفضل فيه

آثار الطلب :- ٢) بالنسبة للخصوم :-

١- قطع التقادم الساري لمحكمة المدعي عليه { يعني سلامة التقادم } انما قبل ما يخصه بكون وقت وقعه

٢- سريان الفوائد التأخيرية مستأخر رفع الدعوى { هنا وقت الحكم التي فاتت والادعاءات توقفت لعدم ابداء

٣- يلتزم مدعيه من غير متحمه له برد هذا الشيء وموافاته ومخرات هذا الشيء مستأخر رفع هذا الدعوى

٤- التعويض عن الضرر اللادى لا يورث، فإذا تولى صاحب العمل فلا تتقبل كونه للورثة

٥- تنظر المحكمة للدعوى في الحالة التي كانت عليها يوم رفعها، وتصرف القطر عما طرأ بعد رفعها

الطلبات العارضة :- هي الطلبات التي تقدم بعد صحيفة الدعوى شفاة او كتابة في حضور الخصم

ومنه له حصة تقديم الطلبات العارضة هم :-

١) المدعي ٢) المدعى عليه

٣) المدخل ٤) المدخل من الخصومة

المدعي :- له خمس أنواع من الطلبات العارضة :- مهم - صيحي من البابل شيت

١- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي او تعديل موضوعه لظروف طرأت او تغيرت بعد رفع الدعوى

٢- ما يكون مكملاً للطلب الأصلي او متوتبة عليه او متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة

٣- ما يتضمن اضافة او تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله

٤- طلب الأمر بإجراء لحفظ او وقفي

٥- ما تأذ به المحكمة بتقدمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي بشرطه :- (١) ان يكون فيه ارتباط بينه وبين

والعارض ارتباطاً لا يقبل التجزئة

الجزء الثاني

د/ عبد الله الصاوي

اجراءات القضا

الطلبات والدفع

قانونه المرافقات :-

ت: المحاضرة الرابعة

٩ المدعي عليه :- له خمس حالات او انواع للطلبات الغارضة وهي :-

١- طلب المقاصة القضائية . وهي التي يفتل بها شرط من شروط المقاصة القانونية

٢- الحكم بالتعويضات عن الضرر اللاحقة من الدعوى الاصلية او من اجراء فيها

٣- اي طلب يرتب على اجابه الايكم للمدعي طلباته كلها او بعضها او انه تكون مقيدة بقية لمصلحة المدعي عليه

٤- اي طلب يكون متصلا بالدعوى الاصلية اتصالا لا يقبل التجزئة .

٥- ما تاذ به المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالدعوى الاصلية